

통 보

1. 제 목 : 용도를 지정하여 매각한 국유재산의 특약등기 업무
부적정
2. 소관부점 : 인천지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부 등 12개 지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 실태조사 및 매각 등 국유재산 관리·처분 업무를 수행하고 있고

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제24조 제1항 제3호, 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 내규관리 및 관리처분 승인 업무를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제40조 제3항, 제4항 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」(이하 “요강”이라 한다) 제13조에 따르면 일반재산을 수익계약의 방법으로 매각할 때에 [표 3]의 기준에 따라 국유재산의 처분을 승인 받는 경우 [표 4]의 특약등기를 하도록 하고 있고

[표 3] 용도를 지정하여 매각하는 국유재산 처분기준 요약

구분	처분승인 기준	처분승인 대상	매수자	용도
①	40-3-15	'12. 12. 31. 이전부터 종교단체가 직접 그 용도로 점유·사용하는 국유지	종교단체	종교용지
②	40-3-18-다	「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따라 주무관청으로 설립허가를 받은 기업 등이 기숙사를 건립하려는 국유지	공익법인, 기업체, 주무관청 추천받은 자	기숙사
③	40-3-18-바	「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물 유통시설에 포함된 국유지	협동조합, 중앙회, 농수산물유통공사	유통시설
④	40-3-18-사	「농업·농촌 및 식품산업 기본법」, 「농어촌정비법」 등에 따른 사업부지 내 국유지	사업시행자	지역특산품 생산단지, 관광휴양단지
⑤	40-3-18-자	「사도법」에 따라 개설되는 사도에 편입되는 국유지	사도 개설자	도로
⑥	40-3-18-차	「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 따른 산업단지 등에 직장어린이집 설치 국유지	보건복지부장관의 추천을 받은 자	어린이집
⑦	40-3-18-하	다른 법률에 따라 특정한 사업목적 외 처분제한, 일정한 자에게 매각해야하는 재산	법률에서 정한 자	사업시행 등

[표 4] 용도지정 매각 국유재산의 특약등기 내용

처분승인 기준	특약등기 내용	비고
40-3-18-하 외 (①~⑥)	매각일로부터 2년 이내에 그 재산을 해당 용도에 사용하지 아니하거나 매각일로부터 10년 이내에 그 용도를 폐지하는 경우에는 법 제52조 제3호에 따라 그 계약을 해제한다.	시행령 동일
40-3-18-하 (⑦)	단체의 운영과 사업시행·시설설치를 위해 국유재산을 매수자에게 우선 매각하는 경우 용도를 지정하여야 한다. “특약등기 내용은 상기 동일”	-

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제51조 제3항에 따르면 국유재산의 용도를 지정하여 매각하는 경우 매각일로부터 2개월이 되면 특약등기 여부를, 매각일로부터 2년이 되면 지정용도 사용여부를 지속적¹⁶⁾으로 확인하여야 한다.

16) 지정용도 사용 여부를 매각일로부터 10년이 되는 해까지 매년 점검하여야 함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 등 12개 지역본부에서 용도지정 매각으로 처분을 승인한 국유재산 3,626필지(248건)¹⁷⁾의 특약등기 업무 현황을 점검한 결과

(1) 용도를 지정하여 처분한 국유재산의 특약등기 업무 불철저

처분기준별 매각 국유재산의 특약등기 현황은 [표 5]와 같이 확인되었는데

‘인천광역시 강화군’ 소재 국유재산의 경우 국유재산 처분기준(이하 “처분기준”이라 한다) ‘40-3-15’호에 따라 2022. 1. 11. (○)○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○에게 종교목적으로 매각하였는데도 특약등기를 하지 않은 사실¹⁸⁾이 있다.

[표 5] 처분기준별 매각 국유지 특약등기 내용

(단위 : 필지 수)

처분기준		특약등기			비 고
		여	부	소 계	
합 계		27	3,599	3,626	
40-3-15	종교단체 용지	9	1	10	「국유재산법」 시행령 제40조(처분의 방법) 제4항
40-3-18-자	도로	1	0	1	
40-3-18-하	다른 법률에 따른 처분(사업시행)	17	3,598	3,615 ¹⁹⁾	-

17) 감사대상기간(2021. 6. 1.~2023. 2. 28.) 중 용도지정 처분을 승인한 전체 필지를 대상으로 함

18) 2022. 3. 15. 매매계약 체결시 특약등기 내용을 계약서에 포함하였으나 등기되지 않은 것으로 확인됨(현황 매수목적에 부합하는 종교용지로 사용 확인)

19) 처분 승인 후 매매계약을 체결하지 않은 100건 포함

(2) 다른 법률('40-3-18-하'목)에 따라 처분하는 국유재산 특약등기 업무 기준 필요

한편, 「국유재산 처분 기준」 '40-3-18-하'목(이하 “해당 기준”이라 한다)은 다른 법률에 따라 단체의 운영과 사업시행·시설설치를 위해 국유재산을 매각할 때 특약등기를 하여야 하는 경우로, 공사에서 처분 승인한 3,615필지 중 3,598필지에 대해 특약등기 하지 않은 것으로 확인되었다.

그런데 해당 기준에 대한 특약등기 사항은 국유재산을 수의로 매수한 후 해당 재산을 제3자에게 재매각하여 시세차익을 거두는 부당한 사례²⁰⁾를 방지하기 위해 [표 6] 및 [그림 1]과 같이 「2016년 국유재산 처분기준²¹⁾」에 관련 조항을 신설하고 2018년 강행화 하였는데,

[표 6] 국유재산 처분기준 개정 내용

구분	2016년 국유재산 처분기준	2018년 국유재산 처분기준
개정 내용	제7조의 2(용도를 지정한 매각) 다른 법률의 규정에 따라 국유재산을 수의계약의 방법으로 매각하는 경우 법 제49조에 따라 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각할 수 있다 . 이 경우 법 제52조제3호의 사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다.	제8조(다른 법률에 따른 매각시 용도 지정) 다른 법률의 규정에 따라 단체의 운영과 사업시행·시설설치를 위해 국유재산을 매수자에게 우선 매각하는 경우 법 제49조에 따라 매수자에게 그 재산의 용도와 그 용도에 사용하여야 할 기간을 정하여 매각하여야 한다 . 이 경우 법 제52조 제3호의 사유가 발생하면 해당 매매계약을 해제한다는 내용의 특약등기를 하여야 한다.

20) 2012. 4. 10. 인천시 남동구 소재 국유재산 등에 대해 ▼▼▼▼▼에서 다른 법률에 따라 수의로 매수(처분기준 40-3-18-하)한 국유재산을 ▷▷▷에 재매각한 사례

21) 「국유재산법」 제9조에 따라 총괄청이 수립하는 국유재산 종합계획에 포함

[그림 1] 국유재산 처분기준 개정 사유

2. '16년도 국유재산 처분기준 주요 변경 내용

□ (용도를 지정한 매각) 다른 법률에서 그 법이 지원하는 사업의 원활한 수행을 위하여 부여한 수의 매수 권한을 악용하는 사례를 제한하기 위한 규정 강화

○ 다른 법률*에 의한 수의매각(우선매각)의 경우에는 용도지정 매각 및 특약등기 조항 추가

* 장애인복지법 제48조, 국가유공자 등 단체설립에 관한 법률 제13조 2 등

이를 내규화 할 때²²⁾에 '단체'의 범위를 구체적으로 규정하는 등 업무처리 기준을 수립하여야 하는데도 신설취지를 충분히 고려하지 않아 [표 7]과 같이 국유재산관리 업무 담당자에 따라 업무를 달리 처리하고 있는 실정이었다.

[표 7] 국유재산 처분기준(40-3-18-하)에 따른 근거법률 및 특약등기 현황

(단위 : 필지 수)

근거법	특약등기		주요 사용용도	주요 매수자	비고
	여	부			
합 계	17	3,598			
도시 및 주거환경 정비법	2	3,078	공동주택	사업시행자	
도시개발법 등	-	103	공동주택, 근생	사업시행자	
국토 계획법	1	173	도로, 체육시설	지자체 등	
산업단지 인, 허가 (개발 법률 포함)	2	48	공장 부지	기업 등	
물류시설 개발법	2	-	창고 부지	기업 등	
도시재생 활성화 및 지원 특별법	3	17	센터, 주차장	지자체 등	
사회기반시설 민간투자법	-	13	병원 등	기업 등	
농어촌 정비법	-	21	도로, 주차장	사업시행자	
토지보상법	5	-	수용보상 등	사업시행자	
신재생 에너지법	2	-	태양광 설비	사업시행자	
기타(토지보상, 문화재보호, 환매 등)	-	145 ²³⁾	시설유지, 사유지	사업시행자	

22) 2020. 4. 29. 요강을 개정할 때에 「2018년 국유재산 처분기준」의 내용을 요강의 「국유재산 처분 심의기준」에 반영함

특히, 전북지역본부에서 해당 기준에 따라 다른 법률²⁴⁾의 사업시행 목적으로 정읍시에 처분한 국유재산 2건의 경우 사업목적 및 매수자가 동일한데도 [표 8]과 같이 특약등기를 달리 처리한 사례가 확인되었고

[표 8] 동일목적 처분 국유재산 특약등기 현황

처분승인일	소재지	매수자	매수목적	특약등기여부
2021. 6. 16.	“기재 생략”	정읍시	도시재생 사업	부
2022. 9. 7.		정읍시	도시재생 사업	여

‘경상남도 진주시’ 소재 국유재산 외 4필지의 경우 「소하천정비법」에 따라 ㉟㉟㉟와 교량 설치목적으로 2021. 12. 23. 국유재산 매매계약을 체결하면서 등기특약을 포함하여 다른 목적으로 사용할 가능성이 현저히 낮은 재산에 대해서도 사용현황을 지속 점검해야 하는 것으로 확인되었다.

한편, 담당자 대부분은 처분기준 개정 내용 및 법규실의 업무질의 답변²⁵⁾에 따라 해당 기준에 대한 특약등기 대상을 장애인, 국가유공자 단체 등으로 한정하여 특약등기 업무를 처리하고 있는데

국유재산 처분에 따른 특약등기 대상을 현황과 같이 ‘단체’에 대한 담당자의 해석에 따라 달리 결정할 경우 업무 불일치에 따른 고객 신뢰가 저하²⁶⁾될 우려가 있고, 담당자 등은 다른 목적으로 사용할 가능성이 현저히

23) 처분 승인 후 매매계약을 체결하지 않은 100건 포함

24) 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 따라 지역주민 주차장, 정읍역 컨퍼런스 센터 조성

25) ‘경상남도 창원시’ 소재 국유재산을 도시계획시설(도로)로 매각하는 경우 특약 등기의 필요 여부를 법규실에 질의하였는데 법규실에서는 장애인, 국가유공자 단체 등으로 정의하면서 특약등기가 불필요하다는 의견을 제시함(2022. 5. 4.)

26) 뿐만 아니라, 매수자가 사업대상 필지를 합필할 때에 특약 등기가 있는 경우 특약 등기 해제가 선행되어야 하는 등 사업추진에 영향을 줄 수 있음

낮은 재산에 대해서도 목적 외 사용 여부를 지속적으로 확인하여야 하는
업무 현황을 고려할 때²⁷⁾

「국유재산 처분 기준」 ‘40-3-18-하’목에 따라 용도를 지정하여 매각
하는 국유재산에 대한 특약등기 대상을 명확히 정의하여 매수자와 업무
담당자의 혼선을 방지하고 관련 제도가 실효성 있게 운영되도록 기준을
정비할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 서울동부지역본부 등 12개 지역본부 및 국유재산
기획처는 감사결과를 수용하면서 단체에 대한 기준을 명확히 하는 등
업무처리 기준을 마련하겠다고 설명하였다.

4. 조치할 사항

인천지역본부 본부장은 용도를 지정하여 매각한 국유재산에 대해
특약등기 되도록 조치하고,

국유재산기획처장은 다른 법률에 따라 처분하는 국유재산에 대한
특약등기 대상을 명확히 하여 관련 업무가 실효성 있게 처리될 수
있도록 업무기준을 마련하기 바랍니다. (통보)

27) 예로, 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 사업시행자는 지자체의 장 등으로부터 재개발, 재건축
승인을 받아 추진되는 사업의 경우 사업규모, 기간, 구역고시, 계획 승인 등 절차를 고려할 때
국유재산을 다른 목적으로 사용하는 데에 한계가 있고 사업기간이 10년을 넘는 경우가 있어
10년간 국유재산의 목적 외 사용여부를 지속 확인하는데 실익이 없을 수 있음